



PUTUSAN

Nomor 731/Pdt.G/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, beralamat di Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan :

TERGUGAT, beralamat di Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 731/Pdt.G/2025/PN Dps tanggal 22 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Mei 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Mei 2025 Register Nomor 731/Pdt.G/2025/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Katholik pada tanggal 16 Juni 2014 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. Nomor Akta Perkawinan, Tanggal 8 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung;
- Bahwa Setelah perkawinan keadaan rumah tangga waktu itu dalam keadaan baik dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang Bahagia, kemudian dari perkawinan Pihak Penggugat dan Tergugat tersebut telah di karunia 2 (dua) orang anak yang Bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak I Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 28 Agustus 2014 ;
- Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Mangupura, pada tanggal 21 November 2016 ;
- Bahwa, sebab terjadinya permohonan Penggugat dikarenakan sifat Tergugat yang selalu kasar, selalu pemarah, tidak pernah berbicara lembut, selalu menyalahkan Penggugat.
- Bahwa, sebab awal terjadinya pertengkaran hebat terjadi dikarenakan pihak Penggugat melakukan diet untuk Kesehatan diri tetapi tidak ada persetujuan dari pihak Tergugat dan menyebabkan tiap hari pihak Tergugat tidak berbicara kepada pihak Penggugat dengan alasan kelihatan tua dan tidak suka dengan Wanita yang kurus, menurut Tergugat sudah tidak memiliki rasa cinta lagi kepada Penggugat.
- Bahwa, sebab pertengkaran hebat itu, diketahui dari hasil chat whatapps Tergugat ke teman tergugat dengan pembahasan masalah diet Penggugat.
- Bahwa, pada masalah diet tersebut, pihak Penggugat sudah membicarakan perceraian tetapi karena pihak tergugat pada saat berjanji untuk merubah semua sifat dan akan memperbaiki hubungan, pihak Penggugat memberi waktu dalam 1 (satu) bulan.
- Bahwa, sebab Tergugat melanggar janji untuk memperbaiki hubungan dengan pihak penggugat, untuk memperbaiki hubungan tidak terjadi lagi. Pihak Penggugat mencoba melakukan dan bersifat sama yang dilakukan Tergugat yang selama ini dialami oleh pihak Penggugat, tetapi pihak Tergugat merasa kecewa atas perlakuan Penggugat dan mulai tidak merespond lagi pihak Penggugat.
- Bahwa, sebab lainnya juga disebabkan ketidakdewasaan Tergugat untuk membicarakan suatu masalah keluarga kepada orang lain yang tidak ada hubungan keluarga, yang menyebabkan perselisihan yang tidak mungkin dimaafkan Penggugat dan berkaitan dengan masalah pekerjaan pihak Penggugat.
- Bahwa, sebab-sebab lainnya terjadinya percekcoakan tersebut juga dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah selama pernikahan ke Penggugat;
- Bahwa pertengkaran antara penggugat dengan pihak tergugat semakin sering terjadi dimana dimana pihak Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga sering kali menimbulkan pertengkaran-pertengkaran dan ketidak cocokan dalam hal pemikiran, sekalinya bicara

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 731/Pdt.G/2025/PN Dps



selalu diakhiri dengan pertengkaran-pertengkaran dan kesalah pahaman yang tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik ;

- Bahwa Penggugat merasakan ketidak terbukaannya pihak Tergugat masalah keuangan.
- Bahwa terjadinya percekocokan setiap hari dan masalah sederhana dan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pada saat Penggugat hendak mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, Tergugat dengan sengaja menyembunyikan akta kelahiran anak dan menolak memberikan Salinan atau akses terhadap document tersebut. Tidak hanya itu, Tergugat juga melakukan tindakan intimidasi dan ancaman terhadap Penggugat agar membatalkan niatnya untuk mengajukan gugatan, sehingga menimbulkan tekanan psikologis dan rasa takut pada diri Penggugat.
- Bahwa pihak tergugat selama pernikahan tidak perduli kepada keluarga pihak Penggugat, dan tidak pernah memberikan perhatian dan saying kepada keluarga pihak Penggugat. Akan tetapi pada saat Penggugat saat proses pengajuan gugatan cerai dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk proses gugatan cerai, yang sebelumnya dimana Pihak Tergugat tidak ingin berkunjung kerumah keluarga pihak Penggugat, tiba tiba pihak Tergugat mengunjungi pihak keluarga dan melakukan pengancaman phsikis bahwa jika Penggugat tetap mengajukan permohonan gugatan cerai, pihak keluarga Penggugat tidak akan bisa melihat cucu mereka dan pihak Penggugat tidak diijinkan untuk melihat anak yang dilahirkan dari Rahim seorang Penggugat.
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti telah diuraikan diatas, maka Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat hidup sebagai suami-istri. Maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia sebagaimana yang dikendaki oleh Penggugat maksu dan tujuan dari undang-Undang No: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah mungkin dapat terwujud. Maka satu-satunya jalan yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian.
- Bahwa sahnya suatu perceraian adalah atas dasar Putusan Pengadilan Negeri. Maka tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini kepada Yang Terhormat (Yth) Ketua Pengadilan Negeri Denpasar.
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka sangat patut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum apabila Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Berdaarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat Agama Katholik pada tanggal 16 Juni 2014 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.Nomor Akta Perkawinan, tanggal 8 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung. Adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum 2(dua) orang anak yang Bernama :
 - Anak I Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 28 Agustus 2014 ;
 - Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Mangupura, pada tanggal 21 November 2016 ;

Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Bersama Penggugat dan Tergugat ;

4. Memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan perlindungan hokum kepada Penggugat dari segala bentuk ancaman atau intimidasi dari Tergugat selama dan setelah proses Persidangan.
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan Salinan putusan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menetapkan biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

ATAU :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di Persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan Perdamaian diantara Para Pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Ketut

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 731/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semaraguna, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 24 Juli 2025, upaya Perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dan terhadap surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan tidak ada perubahan atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
- Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat angka 3, yang mendalilkan penggugat “**Selalu** kasar, selalu pemarah, tidak pernah berbicara lembut, selalu menyalahkan penggugat”, bahwa kemarahan tergugat tentu beralasan semisal untuk kebaikan penggugat dan anak-anak.
- Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat angka 4, yang mendalilkan tergugat melarang melakukan diet untuk kesehatan diri, melainkan karena penggugat menggunakan obat-obatan yang membahayakan kesehatan penggugat, maka tergugat melarang diet tersebut dengan alasan kesehatan, karena tergugat sayang dengan penggugat.
- Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat angka 5, yang mendalilkan pertengkaran hebat terjadi saat diketahui dari hasil chat Whatsapp dengan teman tergugat yang membahas masalah diet yang dilakukan oleh penggugat, pada saat itu tidak terjadi pertengkaran hebat, melainkan penggugat baru membahas chat tersebut setelah beberapa minggu penggugat membaca chat whatsapp antara tergugat dengan temannya, dimana penggugat hanya mencari-cari kesalahan tergugat padahal keadaan sedang baik-baik saja.
- Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat angka 7. yang mendalilkan Tergugat melanggar janji untuk memperbaiki hubungan dengan penggugat, pada kenyataannya tergugat sampai saat ini masih mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan penggugat dan mempertahankan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, namun pada kenyataannya penggugat selalu mengacuhkan usaha-usaha dari tergugat.
- Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat angka 8, yang mendalilkan Tergugat membicarakan suatu masalah keluarga kepada orang lain,

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 731/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud tergugat bukan untuk membicarakan masalah keluarga, melainkan tergugat mencari solusi untuk dapat mempertahankan perkawinan dengan penggugat.

- Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat angka 9, yang mendalilkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, pada kenyataannya Tergugat selalu memberikan nafkah lahir dan batin.
- Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat angka 10, yang mendalilkan bicara selalu diakhiri dengan pertengkaran-pertengkaran dan kesalah pahaman yang tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik, Tergugat selalu ingin menyelesaikan masalah dengan baik-baik namun Penggugat selalu terbawa emosi lebih dulu dan tidak memberikan kesempatan Tergugat untuk menyelesaikan masalah tersebut baik-baik.
- Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat angka 11, yang mendalilkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, pada kenyataannya tergugat sangat terbuka mengenai keuangan dan penggugat mengetahui nomor sandi rekening bank milik Tergugat, dan Tergugat sangat terbuka apabila Penggugat ingin mengetahui isi saldo dari rekening Tergugat.
- Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat angka 13, yang mendalilkan Penggugat sengaja menyembunyikan Akta Kelahiran Anak dan menolak memberikan salinan atau akses terhadap dokumen tersebut, bahwa pada tanggal 20 Maret 2025 Penggugat dan Tergugat pindah rumah kontrakan dan dokumen-dokumen tersebut dipercayakan tergugat kepada penggugat untuk menyimpan baik-baik dokumen tersebut, hingga saat ini tergugat tidak tahu dan tidak memiliki salinan dokumen-dokumen tersebut.
- Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat 14, bahwa tidak benar tergugat tidak peduli dengan keluarga penggugat dapat dibuktikan telah beberapa kali pada saat ayah penggugat sakit tergugat bersedia untuk mengantar ayah dari penggugat ke rumah sakit dan orang tua penggugat sempat tinggal sementara di kediaman tergugat dan penggugat. Bahwa terjadi kesalah pahaman antara orang tua penggugat dengan tergugat, dimana maksud tergugat mendatangi orang tua penggugat adalah untuk menanyakan solusi untuk mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama.
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, dimana Tergugat masih sangat ingin mempertahankan perkawinan dengan

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 731/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan pertimbangan psikologis anak yang masih dibawah umur.

- Bahwa berdasarkan Alkitab khatolik tentang pernikahan dari Perjanjian Baru Matius Ayat 19:6 *"Demikianlah Mereka Bukan Lagi Dua, Melainkan Satu. Karena Itu, Apa Yang Telah Dipersatukan ALLAH, Tidak Boleh Diceraiakan Manusia"*.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AQUO ET BONO)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 27 Agustus 2025 dan atas Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 03 September 2025, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan sebagai bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 08 Desember 2015, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Nomor Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 23 Februari 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor Akta Kelahiran, atas nama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 20 Februari 2018, diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Penjelasan Bukti Elektronik yang ditanda tangani oleh PENGUGAT, tanggal 24 September 2025, diberi tanda P-4;



5. Fotokopi print out screenshot percakapan antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi print out screenshot percakapan antara Tergugat dengan temannya, diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Pernyataan Pembuktian Faktual, yang ditanda tangani oleh PENGUGAT, tanggal 24 September 2025, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa kesemua fotokopi alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata bukti P-4 dan bukti P-7 berupa surat asli, bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-5 dan bukti P-6 berupa fotokopi dari print out;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : SAKSI I PENGUGAT;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, serta ada hubungan keluarga yang mana Penggugat merupakan adik kandung Saksi dan Tergugat merupakan adik ipar Saksi, namun Saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti kenapa dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka tinggal di Daerah Kabupaten Badung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dulu Penggugat bekerja di Global yaitu tempat pemasangan internet, sedangkan Tergugat Saksi tidak tahu apa pekerjaannya;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I



PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dulu anak-anak diasuh oleh baby sitter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awal perkawinan mereka biasa-biasa saja, beberapa bulan ini Saksi baru tahu bahwa masalahnya bermula ketika adik Saksi (Penggugat) menjalani program diet karena dulunya dia gemuk dan kemudian bekerja sebagai baby sitter akhirnya dia memutuskan untuk diet, namun ternyata Tergugat tidak suka kalau Penggugat itu diet dan mulailah renggang hubungan mereka. Saksi baru mengetahui hal tersebut akhir-akhir ini karena memang Saksi dengan Penggugat jarang bercerita;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pihak ketiga dalam hubungan mereka, namun Tergugat sempat datang ketempat Saksi berjualan dan Tergugat bercerita katanya Penggugat dekat dengan orang lain dan Tergugat merasa cemburu, namun Saksi tidak yakin Penggugat memiliki pria idaman lain sedangkan Penggugat mau menikah dengan Tergugat yang mana Penggugat sudah meninggalkan agamanya. Saat itu Tergugat juga meminta tolong pada Saksi agar Penggugat mau balikan dengan Tergugat dan hal tersebut sudah Saksi bicarakan dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau rujuk dengan Tergugat karena terlanjur sakit hati dengan perkataan Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak nafsu dengan Penggugat karena Penggugat kurus;
- Bahwa selain masalah itu Penggugat juga bercerita kepada Saksi bahwa dia tidak dinafkahi oleh Tergugat, apalagi pekerjaannya Penggugat tidak menentu sebagai baby sitter untuk orang asing, terkadang pagi bekerjanya atau terkadang malam. Penggugat justru yang membiayai orang tua, anak-anak, makan semua dari Penggugat;
- Setelah mendatangi Saksi setelah datang ketempat Saksi berjualan itu Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat lagi;
- Bahwa Saksi berharap mereka baik-baik saja tetapi Saksi kasihan juga dengan Penggugat sudah menikah bertahun-tahun dengan Tergugat, namun apa yang bisa diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Penggugat tidak dinafkahi, kata Penggugat juga bahwa pernah Penggugat diberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan itupun ditagih, tetapi Tergugat



bilang pada ibu katanya Penggugat diberikan uang tetapi tidak mau dan menurut Saksi itu tidak mungkin;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut berdasarkan cerita yang Saksi dengar dari Penggugat selama bertahun-tahun Tergugat menikah dengan Penggugat baru kali ini Penggugat bercerita tentang rumah tangganya dan itu karena Saksi tanya;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat karena memang tidak ada surat undangan pernikahan sehingga Saksi tidak tahu kapan mereka menikah;

Terhadap keterangan saksi yang diajukan tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi : SAKSI II PENGUGAT;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, serta ada hubungan keluarga yang mana Penggugat dan Tergugat merupakan adik ipar Saksi, namun Saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan namun mereka menikah secara agama Kristen;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan karena Saksi tidak diundang;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang Saksi dengar berdasarkan cerita dari istri Saksi bahwa Tergugat ini tidak suka kalau Penggugat diet dan menjadi kurus, Tergugat cemburu kalau Penggugat ini dekat dengan orang lain. Tergugat juga sempat minta tolong dengan istri Saksi agar Penggugat mau rujuk kembali dengan Tergugat, namun ternyata Penggugat tidak mau lagi membina hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh istri Saksi bahwa Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat selama perkawinannya;



- Bahwa benar semua pengetahuan Saksi atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berdasarkan cerita istri Saksi yang bernama SAKSI I PENGGUGAT;

Terhadap keterangan saksi yang diajukan tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 08 Desember 2015, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Sakramen Perkawinan Testimonium Matrimonii Reg. Lib. V No. 2631/2014, tanggal 16 Juni 2014, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor Akta Kelahiran, atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 20 Februari 2018, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor Akta Kelahiran, atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 20 Februari 2018, diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa kesemua fotokopi alat bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dibubuhi bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : SAKSI I TERGUGAT;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Saksi kecil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri;



- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, namun mereka melangsungkan perkawinan di Gereja di Badung secara Agama Kristen Katholik;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka tinggal ngontrak di Buduk dan saat ini mereka tinggal di Badung;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, yang Saksi lihat mereka ini baik-baik saja, Saksi sering bermain kerumahnya Penggugat dan Tergugat dan Saksi melihat mereka baik-baik saja;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita bahwa Penggugat ingin berpisah dengannya, namun Tergugat tidak mau karena masih sayang dengan Penggugat;
- Bahwa sebagai teman Tergugat Saksi berharap Penggugat dan Tergugat tidak bercerai. Tergugat juga sempat bilang pada Saksi mau berubah demi anak istrinya agar lebih baik;
- Bahwa Tergugat ingin berubah lebih baik mungkin karena sebelumnya Tergugat agak egois;
- Bahwa Saksi tidak ada diceritakan oleh Tergugat terkait dengan siapa yang menafkahi dalam hubungan rumah tangga mereka;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita kepada Saksi terkait dengan dia bersedia membuat surat pernyataan untuk berubah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita mengenai kondisi rumah tangganya, apalagi menjelek jelekkan Penggugat, Tergugat bercerita hanya sebatas mengakui bahwa dia yang salah namun dia tidak menjelaskan secara detail kesalahannya apa dan Saksi juga tidak bertanya secara detail karena ini merupakan masalah pribadi;

Terhadap keterangan saksi yang diajukan tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi : SAKSI II TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti kenapa dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini, sehubungan dengan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, namun mereka melangsungkan perkawinan di Gereja di Badung secara Agama Kristen Katholik;
- Bahwa Saksi hadir pada saat mereka melangsungkan perkawinan dan Saksi foto-foto pada saat itu;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena selama ini Saksi melihat Penggugat dan Tergugat Saksi lihat baik-baik saja. Tergugat hanya sempat bercerita bahwa dia ada masalah dengan istrinya dan Saksi hanya sebatas mensupport Tergugat saja, serta Saksi tidak ingin masuk lebih dalam lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi memang sebelumnya Tergugat sempat kesulitan dalam masalah pekerjaan, namun akhirnya Tergugat sudah mendapatkan pekerjaan lagi;
- Bahwa bentuk upaya Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah Tergugat bilang ingin berubah pada Saksi;

Terhadap keterangan saksi yang diajukan tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 November 2025 dan Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 03 November 2025;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 731/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat Agama Katholik pada tanggal 16 Juni 2014 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.Nomor Akta Perkawinan, tanggal 8 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dinyatakan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan adanya percekcoan atau perselisihan terus menerus, sehingga berdasarkan dalil pokok gugatan tersebut dinilai bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan mendasarkan pada alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat menolak terhadap beberapa dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili dan memutus gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat; dan berdasarkan Pasal 22 ayat (1) diatur bahwa Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Tergugat yang disebutkan dalam surat gugatan dan telah didukung dengan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atasnama Tergugat sebagai Kepala Keluarga, diketahui bahwa saat ini Tergugat tercatat bertempat tinggal di Kabupaten Badung, dimana tempat tinggal Tergugat tersebut masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, oleh karena itu Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya juga telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I Tergugat dan Saksi II Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah dan diakui menurut hukum positif yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat T-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 08 Desember 2015, yang merupakan Akta Otentik dihubungkan dengan bukti T-2 berupa fotokopi Sakramen Perkawinan tanggal 16 Juni 2014, diperoleh fakta bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara Agama Katholik pada tanggal 16 Juni 2014 dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.Nomor Akta Perkawinan, tanggal 8 Desember 2015, dan perihal perkawinan tersebut telah didukung oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta perubahannya;

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 731/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan seperti yang diatur secara *limitatif* di dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung pengertian bahwa secara *limitatif* hanya alasan-alasan yang tercantum didalam ketentuan tersebut yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah diatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mendasarkan gugatannya dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa, sebab awal terjadinya pertengkaran hebat terjadi dikarenakan pihak Penggugat melakukan diet untuk Kesehatan diri tetapi tidak ada persetujuan dari pihak Tergugat dan menyebabkan tiap hari pihak Tergugat tidak berbicara kepada pihak Penggugat dengan alasan kelihatan tua dan tidak suka dengan Wanita yang kurus, menurut Tergugat sudah tidak memiliki rasa cinta lagi kepada Penggugat.
- Bahwa, sebab pertengkaran hebat itu, diketahui dari hasil chat whatapps Tergugat ke teman tergugat dengan pembahasan masalah diet Penggugat.

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 731/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada masalah diet tersebut, pihak Penggugat sudah membicarakan perceraian tetapi karena pihak tergugat pada saat berjanji untuk merubah semua sifat dan akan memperbaiki hubungan, pihak Penggugat memberi waktu dalam 1 (satu) bulan.
- Bahwa, sebab Tergugat melanggar janji untuk memperbaiki hubungan dengan pihak penggugat, untuk memperbaiki hubungan tidak terjadi lagi. Pihak Penggugat mencoba melakukan dan bersifat sama yang dilakukan Tergugat yang selama ini dialami oleh pihak Penggugat, tetapi pihak Tergugat merasa kecewa atas perlakuan Penggugat dan mulai tidak merespond lagi pihak Penggugat.
- Bahwa, sebab lainnya juga disebabkan ketidakdewasaan Tergugat untuk membicarakan suatu masalah keluarga kepada orang lain yang tidak ada hubungan keluarga, yang menyebabkan perselisihan yang tidak mungkin dimaafkan Penggugat dan berkaitan dengan masalah pekerjaan pihak Penggugat.
- Bahwa, sebab-sebab lainnya terjadinya percekcoan tersebut juga dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah selama pernikahan ke Penggugat;
- Bahwa pertengkaran antara penggugat dengan pihak tergugat semakin sering terjadi dimana dimana pihak Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga sering kali menimbulkan pertengkaran-pertengkaran dan ketidak cocokan dalam hal pemikiran, sekalnya bicara selalu diakhiri dengan pertengkaran-pertengkaran dan kesalah pahaman yang tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik ;
- Bahwa Penggugat merasakan ketidak terbukaan pihak Tergugat masalah keuangan.
- Bahwa terjadinya percekcoan setiap hari dan masalah sederhana dan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pada saat Penggugat hendak mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, Tergugat dengan sengaja menyembunyikan akta kelahiran anak dan menolak memberikan Salinan atau akses terhadap document tersebut. Tidak hanya itu, Tergugat juga melakukan tindakan intimidasi dan ancaman terhadap Penggugat agar membatalkan niatnya untuk mengajukan gugatan, sehingga menimbulkan tekanan psikologis dan rasa takut pada diri Penggugat.
- Bahwa pihak tergugat selama pernikahan tidak peduli kepada keluarga pihak Penggugat, dan tidak pernah memberikan perhatian dan saying

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 731/Pdt.G/2025/PN Dps



kepada keluarga pihak Penggugat. Akan tetapi pada saat Penggugat saat proses pengajuan gugatan cerai dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk proses gugatan cerai, yang sebelumnya dimana Pihak Tergugat tidak ingin berkunjung kerumah keluarga pihak Penggugat, tiba tiba pihak Tergugat mengunjungi pihak keluarga dan melakukan pengancaman phsikis bahwa jika Penggugat tetap mengajukan permohonan gugatan cerai, pihak keluarga Penggugat tidak akan bisa melihat cucu mereka dan pihak Penggugat tidak diijinkan untuk melihat anak yang dilahirkan dari Rahim seorang Penggugat.

- Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti telah diuraikan diatas, maka Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat hidup sebagai suami-istri. Maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia sebagaimana yang dikendaki oleh Penggugat maksu dan tujuan dari undang-Undang No: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah mungkin dapat terwujud. Maka satu-satunya jalan yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya telah membantah dengan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat angka 3, yang mendalilkan penggugat “**Selalu** kasar, selalu pemarah, tidak pernah berbicara lembut, selalu menyalahkan penggugat”, bahwa kemarahan tergugat tentu beralasan semisal untuk kebaikan penggugat dan anak-anak.
- Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat angka 4, yang mendalilkan tergugat melarang melakukan diet untuk kesehatan diri, melainkan karena penggugat menggunakan obat-obatan yang membahayakan kesehatan penggugat, maka tergugat melarang diet tersebut dengan alasan kesehatan, karena tergugat sayang dengan penggugat.
- Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat angka 5, yang mendalilkan pertengkaran hebat terjadi saat diketahui dari hasil chat Whatsapp dengan teman tergugat yang membahas masalah diet yang dilakukan oleh penggugat, pada saat itu tidak terjadi pertengkaran hebat, melainkan penggugat baru membahas chat tersebut setelah beberapa minggu penggugat membaca chat whatsapp antara tergugat dengan temannya, dimana penggugat hanya mencari-cari kesalahan tergugat padahal keadaan sedang baik-baik saja.
- Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat angka 7. yang mendalilkan Tergugat melanggar janji untuk memperbaiki hubungan dengan penggugat,



pada kenyataannya tergugat sampai saat ini masih mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan penggugat dan mempertahankan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, namun pada kenyataannya penggugat selalu mengacuhkan usaha-usaha dari tergugat.

- Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat angka 8, yang mendalilkan Tergugat membicarakan suatu masalah keluarga kepada orang lain, maksud tergugat bukan untuk membicarakan masalah keluarga, melainkan tergugat mencari solusi untuk dapat mempertahankan perkawinan dengan penggugat.

- Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat angka 9, yang mendalilkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, pada kenyataannya Tergugat selalu memberikan nafkah lahir dan batin.

- Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat angka 10, yang mendalilkan bicara selalu diakhiri dengan pertengkaran-pertengkaran dan kesalah pahaman yang tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik, Tergugat selalu ingin menyelesaikan masalah dengan baik-baik namun Penggugat selalu terbawa emosi lebih dulu dan tidak memberikan kesempatan Tergugat untuk menyelesaikan masalah tersebut baik-baik.

- Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat angka 11, yang mendalilkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, pada kenyataannya tergugat sangat terbuka mengenai keuangan dan penggugat mengetahui nomor sandi rekening bank milik Tergugat, dan Tergugat sangat terbuka apabila Penggugat ingin mengetahui isi saldo dari rekening Tergugat.

- Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat angka 13, yang mendalilkan Penggugat sengaja menyembunyikan Akta Kelahiran Anak dan menolak memberikan salinan atau akses terhadap dokumen tersebut, bahwa pada tanggal 20 Maret 2025 Penggugat dan Tergugat pindah rumah kontrakan dan dokumen-dokumen tersebut dipercayakan tergugat kepada penggugat untuk menyimpan baik-baik dokumen tersebut, hingga saat ini tergugat tidak tahu dan tidak memiliki salinan dokumen-dokumen tersebut.

- Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat 14, bahwa tidak benar tergugat tidak peduli dengan keluarga penggugat dapat dibuktikan telah beberapa kali pada saat ayah penggugat sakit tergugat bersedia untuk mengantar ayah dari penggugat ke rumah sakit dan orang tua penggugat sempat tinggal sementara di kediaman tergugat dan penggugat. Bahwa terjadi kesalah pahaman antara orang tua penggugat dengan tergugat, dimana maksud tergugat mendatangi orang tua penggugat adalah untuk



menanyakan solusi untuk mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama.
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, dimana Tergugat masih sangat ingin mempertahankan perkawinan dengan Penggugat dengan pertimbangan psikologis anak yang masih dibawah umur.
- Bahwa berdasarkan Alkitab khatolik tentang pernikahan dari Perjanjian Baru Matius Ayat 19:6 *"Demikianlah Mereka Bukan Lagi Dua, Melainkan Satu. Karena Itu, Apa Yang Telah Dipersatukan ALLAH, Tidak Boleh Diceraikan Manusia"*.

Menimbang, bahwa terhadap dalil dari masing-masing pihak tersebut, setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *original intent* pembentukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu serta melengkapi agar masing-masing individu dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu serta mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil, dimana dalam membina hubungan rumah tangga dibutuhkan rasa kasih dan sayang, saling pengertian, tenggang rasa, serta pengendalian yang kuat terhadap ego dan emosi agar tujuan rumah tangga dapat tercapai;

Menimbang, bahwa setiap pasangan suami istri dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan maka akan terlihat dampak positif yang dirasakan masing-masing pasangan suami-istri, anak-anak mereka, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, harmonis berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagaimana diatur pada Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, atas dasar hubungan yang suci maka UU *a quo* mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";



Menimbang, bahwa tujuan luhur dari suatu perkawinan memang tidaklah mudah, karena menegakan rumah tangga adalah suatu bentuk keharusan bagi suami istri ketika mereka telah terikat dalam suatu hubungan perkawinan yang sah, dan banyak sekali rumah tangga tidak sampai ke tujuan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa hal ini dikarenakan perkawinan bukanlah semata-mata kehendak salah satu pihak, suami atau isteri saja, melainkan merupakan perwujudan kehendak dan keinginan kedua belah pihak (suami-isteri). Karena itu apabila sebab tertentu memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berakibat salah satu pihak (baik suami ataupun isteri) tidak lagi mengehendaki kelangsungan perkawinan tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagian, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin dapat dipertahankan, karena apabila dipaksakan untuk dipertahankan, maka akan menimbulkan kerugian baik fisik, maupun psikis terhadap suami, isteri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan: Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Menimbang, bahwa terkait perkara *a quo*, berdasarkan bukti P-6 yang didukung dengan keterangan saksi Saksi I Penggugat yang merupakan kakak kandung Penggugat dan saksi Saksi II Penggugat yang merupakan kakak ipar Penggugat dan Tergugat yang keterangannya saling bersesuaian, pada pokoknya mengungkap hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sempat datang ketempat Saksi Nuaraini berjualan dan Tergugat bercerita katanya Penggugat dekat dengan orang lain dan Tergugat merasa cemburu, namun Saksi tidak yakin Penggugat memiliki pria idaman lain sedangkan Penggugat mau menikah dengan Tergugat yang mana Penggugat sudah meninggalkan agamanya. Saat itu Tergugat juga meminta tolong pada Saksi agar Penggugat mau balikan dengan Tergugat dan hal tersebut sudah Saksi bicarakan dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau rujuk dengan Tergugat karena terlanjur sakit hati dengan perkataan Tergugat yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat tidak nafsu dengan Penggugat karena Penggugat kurus;

- Bahwa selain masalah itu Penggugat juga bercerita kepada Saksi Saksi I Penggugat bahwa dia tidak dinafkahi oleh Tergugat, apalagi pekerjaannya Penggugat tidak menentu sebagai baby sitter untuk orang asing, terkadang pagi bekerjanya atau terkadang malam. Penggugat justru yang membiayai orang tua, anak-anak, makan semua dari Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Penggugat tidak dinafkahi, kata Penggugat juga bahwa pernah Penggugat diberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan itupun ditagih, tetapi Tergugat bilang pada ibu katanya Penggugat diberikan uang tetapi tidak mau dan menurut Saksi itu tidak mungkin;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yakni Saksi I Tergugat dan Saksi II Tergugat yang merupakan teman-teman Tergugat dan Penggugat yang keterangannya saling bersesuaian, pada pokoknya mengungkap hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat pernah bercerita bahwa Penggugat ingin berpisah dengannya, namun Tergugat tidak mau karena masih sayang dengan Penggugat;

- Bahwa sebagai teman Tergugat, saksi-saksi berharap Penggugat dan Tergugat tidak bercerai. Tergugat juga sempat bilang mau berubah demi anak istrinya agar lebih baik;

- Bahwa Tergugat ingin berubah lebih baik mungkin karena sebelumnya Tergugat agak egois;

- Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita terkait dengan dia bersedia membuat surat pernyataan untuk berubah;

- Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita mengenai kondisi rumah tangganya, apalagi menjelek jelekkan Penggugat, Tergugat bercerita hanya sebatas mengakui bahwa dia yang salah namun dia tidak menjelaskan secara detail kesalahannya apa dan saksi-saksi juga tidak bertanya secara detail karena ini merupakan masalah pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas dihubungkan pula dengan bukti P-6, Majelis Hakim menilai bahwa terlepas dari akar permasalahan dan perasaan bathin yang hanya diketahui dan dirasakan dalam hati masing-masing Penggugat dan Tergugat,

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 731/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada kenyataannya, tidak-lah dapat dipungkiri bahwa memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terbukti dengan keadaan-keadaan dan permasalahan mengenai perasaan bathin dan sakit hati Penggugat sebagai seorang istri (wanita) yang mengetahui bahwa Tergugat sebagai suami bercerita kepada orang lain dan menyatakan dirinya tidak nafsu kepada Penggugat karena Penggugat kurus (*vide* bukti P-6 yang didukung keterangan saksi Saksi I Penggugat), masalah mengenai pemberian nafkah, dan perlakuan yang dianggap tidak sebagaimana dikehendaki sebagai pasangan suami istri karena para pihak sama-sama berkarakter keras dan bersikap egois sehingga meskipun pihak keluarga dan/atau teman-teman para pihak sudah berupaya agar mereka rukun dan rujuk kembali, namun akhirnya Penggugat tetap bertekad mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa cukup banyak putusan Mahkamah Agung mengenai lingkup Pasal 19 f PP *a quo*, baik yang berasal dari lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Putusan MA No. 1354 K/Pdt/1985 adalah perkara yang berasal dari lingkungan peradilan umum dan sudah menjadi yurisprudensi. Kaidah hukum yurisprudensi ini membahas pasal 19 f PP *a quo* dan mengaitkannya dengan istilah hukum Belanda "*onheelpbare tweespalt*": "bahwa pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelpbare tweespalt*) bukanlah kepada penyebab cekcok yang harus ditekankan/dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan *rasio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011 tahun 7 Maret 2012, putusannya perkawinan dengan lembaga perceraian atau dengan putusan pengadilan dalam persepektif hukum substansinya adalah peninjauan kembali terhadap persetujuan kedua belah pihak yang membentuk ikatan hukum yang disebut dengan perkawinan yang dimohonkan oleh salah satu dari kedua belah pihak kepada pengadilan, manakala pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan berpendapat telah terbukti beralasan menurut hukum maka pengadilan akan menjatuhkan putusan bahwa perkawinan sebagai ikatan hukum tersebut putus. Dengan demikian maka sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusannya ikatan perkawinan tersebut hanya menyatakan dari perspektif hukumnya karena yang senyatanya "persetujuan" dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak ada lagi sebagai akibat dari

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 731/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama persidangan yang telah didahului oleh proses mediasi untuk mendamaikan para pihak namun tidak berhasil dan penundaan-penundaan persidangan berikutnya dengan maksud untuk memberi waktu yang cukup panjang kepada para pihak agar dapat mempertimbangkan kembali keputusannya untuk bercerai dan agar dapat rujuk kembali, akhirnya Majelis Hakim melihat dan menilai adanya sikap dan tekad yang bulat dari Penggugat untuk tetap bercerai meskipun telah ada waktu yang cukup panjang untuk mempertimbangkan kembali keputusannya itu (sejak pendaftaran gugatan pada bulan Mei 2025), selain itu sikap Tergugat yang masih berupaya rujuk ternyata tidak dapat menggoyahkan sikap dan keputusan Penggugat untuk tetap bercerai, sehingga dengan adanya fakta dan keadaan-keadaan tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur oleh Pasal 1 UU Perkawinan tidak akan terwujud, dan jika kondisi / keadaan perkawinan yang demikian tetap dipaksakan agar mereka tetap bersatu, maka dapat terjadi hal-hal yang justru akan menimbulkan kerugian bagi Pihak Penggugat ataupun Pihak Tergugat, seperti misalnya apabila percekocokan / perselisihan yang dibiarkan berlarut-larut akan dapat berujung pada KDRT yang justru dapat merusak kehidupan sosial para pihak menjadi lebih tidak baik lagi dan lebih khusus lagi akan berdampak tidak baik terhadap perkembangan psikologis anak-anak mereka, maka berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah cukup beralasan menurut kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, jika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum point 2 (dua) gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- Anak I Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 28 Agustus 2014 (*vide* bukti P-3 dan P-2 serta T-3) dan
- Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Mangupura, pada tanggal 21 November 2016 (*vide* bukti P-2 dan T-4);

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 731/Pdt.G/2025/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, T-3 dan T-4 tersebut diatas sudah dapat membuktikan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat merupakan anak yang sah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Akta Kelahiran anak-anak tersebut diatas, membuktikan bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah belum dewasa karena berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta perubahannya menyebutkan bahwa :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta perubahannya menyebutkan bahwa:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun orang tua sudah bercerai, anak-anak tetap memiliki hak untuk tetap dapat dipelihara dan dididik bersama oleh kedua orang tuanya, kecuali terjadi perselisihan mengenai penguasaan maka pengadilan memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan yang menuntut agar anak-anak tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, sehingga dinilai tidak ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak sehingga demi kepentingan terbaik bagi anak-anak, terhadap anak-anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memelihara, mendidik, dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak, kecuali dikemudian hari terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak dengan alasan hukum yang cukup dan sah untuk menentukan pihak mana yang lebih patut untuk diberi hak asuh demi kepentingan terbaik anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 3 (tiga) adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang pada pokoknya Memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat dari segala bentuk ancaman atau intimidasi dari Tergugat selama dan setelah proses Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari bukti- bukti yang diajukan dimuka persidangan, tidak cukup terbukti adanya suatu bentuk ancaman ataupun intimidasi yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat justru berniat untuk merubah diri dan dapat rujuk kembali sehingga petitum tersebut dinilai tidak cukup beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 5 (lima), yaitu tentang pencatatan perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 731/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dilaksanakan dan dicatatkan di Kabupaten Badung namun peristiwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Pengadilan Negeri Denpasar yang mempunyai wilayah hukum meliputi tempat tinggal dari Penggugat dan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, memberikan batasan bahwa, semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka para pihak diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal para pihak (penduduk), dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi, sehingga perlu dicantumkan dan disesuaikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan diatas, oleh karena tidak semua petitum gugatan dapat dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 diperbaiki redaksinya yakni mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 192 ayat (1) R.Bg yang berbunyi "barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara", maka oleh karena dalam perkara ini

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 731/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor Akta Perkawinan, tanggal 8 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - Anak I Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 28 Agustus 2014, dan
 - Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Mangupura, pada tanggal 21 November 2016 ;Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, tanpa adanya halangan dari pihak manapun baik kepada Penggugat maupun Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA agar mengirimkan turunan putusan perkara ini yang telah

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 731/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu Rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 17 November 2025, oleh kami, Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H., dan RR. Diah Poernomojekti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 731/Pdt.G/2025/PN Dps tanggal 22 Mei 2025, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 1 Desember 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh I Wayan Sudarsana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat pada Sistem Informasi Pengadilan, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga

Hakim Anggota,
Ttd.

A. A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H.
S.H., M.H.
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Tjokorda Putra Budi Pastima,

RR. Diah Poernomojekti, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

I Wayan Sudarsana, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.....Biaya

Pendaftaran.....Rp. 30.000,-

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 731/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.....	Biaya Proses /ATK	Rp.
100.000,-		
3.....	Biaya PNPB	Rp.
20.000,-		
4.....	Biaya Penggandaan berkas	
Rp. 40.000,-		
5.....	Biaya Panggilan	Rp
32.000,-		
6.....	Redaksi Putusan	Rp
10.000,-		
7.....	Meterai Putusan	Rp
10.000,-+		
Jumlah.....	Rp	242.000,-

(Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).